



CITTÀ DI SQUILLACE
PROVINCIA DI CATANZARO
UFFICIO DEL SINDACO

tel. 0961-914020

pec. sindaco@comune.squillace.cz.it

Ordinanza n. 97/2022

Oggetto: ordinanza sindacale per la corretta gestione dei cani e pulizia degli escrementi canini negli spazi pubblici o aperti al pubblico.

IL SINDACO

- Premesso che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dallo stesso e che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
- che nell'ambito del territorio del Comune di Squillace la popolazione canina è rilevante;
- che di recente sono stati rilevati alcuni casi che evidenziano criticità nella gestione dei cani da parte dei proprietari con particolare riferimento alle aree verdi pubbliche ed al centro abitato;
- che, inoltre, è dato constatare un fenomeno di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguente rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Considerato:

- che, è necessario garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano, valutato in particolare l'aspetto igienico-ambientale derivante dalle deiezioni canine nel territorio urbano, per cui occorre concepire validi strumenti di prevenzione e profilassi anche al fine di prevenire malattie infettive e diffusive veicolate dalle stesse;
- che, inoltre, esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla non curanza con la quale talora le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento

civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;

-che, in ordine alle deiezioni canine, occorre impartire direttive e specifici obblighi a carico dei conduttori degli animali, stabilendo che essi abbiano a provvedere alla raccolta ed al corretto smaltimento delle deiezioni dei loro animali;

-che, parimenti è d'uopo prescrivere il divieto di defecazione e di minzione degli animali sui marciapiedi, nei giardini pubblici ed in altri spazi aperti al pubblico, affermando altresì l'obbligo per i conduttori all'immediata pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi dei loro animali con appositi strumenti quali paletta e sacchetto (con esclusione dei cani-guida per i non vedenti).

- che, la mancata raccolta delle deiezioni canine comporta un problema rilevante in termini igienico-sanitari, con accrescimento del rischio per particolari categorie di popolazione;

- VISTA la precedente ordinanza sindacale n. 182/2021;

- VISTA l'ordinanza n. 68 /2022 sull'abbandono dei rifiuti;

- VISTO il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 19 marzo 2022;

- VISTO l'art. 7 bis del. D.vo 267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni regolamentari e delle ordinanze;

- VISTO l'art. 50 del D.lgs n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale";

- VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Allo scopo di mantenere il decoro e l'igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, i proprietari, i possessori, gli accompagnatori o custodi di cani sono obbligati, con particolare riferimento alle aree del centro abitato, ai luoghi aperti al pubblico ed alle aree verdi pubbliche a:

- a) condurre i cani al guinzaglio e a rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti;
- b) raccogliere le feci ed avere con sé strumenti idonei (paletta e sacchetto) alla raccolta delle stesse;
- c) adottare ogni misura utile per impedire agli animali di defecare sui marciapiedi, nei giardini pubblici o aree aperte al pubblico.

d) provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni degli animali da loro gestiti, alla pulizia del suolo ed al corretto smaltimento delle deiezioni stesse negli appositi contenitori, con unica eccezione per il caso dei cani guida dei non-vedenti;

INVITA

la cittadinanza a fornire alla Polizia Locale ogni utile elemento e/o informazione al fine di garantire il pieno rispetto della presente ordinanza, ed alla individuazione dei trasgressori, oltre che a segnalare eventuali depositi, scarichi e abbandono di rifiuti fuori dagli appositi contenitori.

DISPONE

-che la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza è demandata alla Polizia Locale, ai Carabinieri e alle altre Forze di Polizia che ne abbiano titolo;

-che per l'accertamento delle violazioni, oltre alla diretta constatazione, potranno avvalersi delle videocamere fisse e mobili presenti nel territorio comunale ovvero di fototrappole che potranno essere dislocate dove ritenuto necessario.

AVVERTE

-che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i diritti stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art 7 –bis D.Lgs. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 600,00;

-che i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dal precedente punto nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L. 689/1981;

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Calabria-Catanzaro, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza è pubblicata presso l'Albo Pretorio Comunale e affissa nelle sedi opportune, nonché trasmessa in copia a:

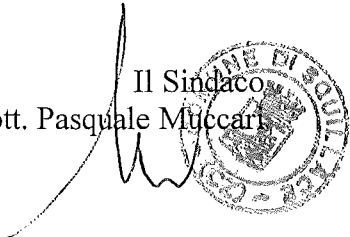
Al Comando di Polizia Locale Comune di Squillace– Sede;

Al Comando della Stazione Carabinieri di Squillace;

All'UTG – Prefettura di Catanzaro;

Squillace 4 agosto 2022

Il Sindaco
dott. Pasquale Muccari

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI SQUILLACE" around the perimeter and a central emblem. The signature is a cursive script that starts with a long horizontal stroke and ends with a loop.